

BEOS-435/25

Warszawa, 15 kwietnia 2025 r.

Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

**Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych
(druk sejmowy nr 1142)**

Na podstawie art. 34 ust. 9a uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zm.) sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy

Na podstawie uzasadnienia projektu i deklarowanych skutków regulacji (DSR) można wskazać, że proponowana ustawa służy rozwiązaniu problemu dotyczącego wydawania legitymacji strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych (OSP) oraz osobom posiadającym uprawnienie do świadczenia ratowniczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych¹ (dalej: u.o.s.p.).

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w celu identyfikacji oraz korzystania z dodatkowych świadczeń, wymienione osoby uprawnione powinny otrzymać legitymacje (elektroniczne karty procesorowe wykonane z tworzywa sztucznego). Wnioskodawcy wskazali, że w październiku 2023 r. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej zamówiła 9 tys. blankietów legitymacji, jednak żadne legitymacje nie zostały wydane osobom uprawnionym. Nowelizacja zakłada zmianę formy legitymacji: karta z tworzywa sztucznego zostanie zastąpiona przez elektroniczną wersję dostępną w aplikacji mObywatel. Zdaniem Wnioskodawców wejście w życie proponowanej ustawy powinno umożliwić sprawne wydawanie legitymacji osobom uprawnionym.

¹ Dz. U. z 2025 r. poz. 244.

Wnioskodawcy zauważyli również, że przewidywana w obecnym stanie prawnym forma wydawania legitymacji wiąże się z wydatkowaniem znacznych środków finansowych (ok. 12,8 mln zł – zgodnie z oceną skutków regulacji do rządowego projektu ustawy z 2021 r., druk nr 1765). W ich opinii przyjęcie proponowanej regulacji pozwoliłoby obniżyć te koszty.

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców

Projekt przewiduje zmianę art. 10 oraz art. 29 u.o.s.p.

Zgodnie z art. 1 proponowanej ustawy strażak ratownik OSP, na czas pełnienia tej funkcji, i osoba posiadająca uprawnienie do świadczenia ratowniczego, na czas posiadania uprawnienia do tego świadczenia, otrzyma legitymację udostępnianą w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel² (dalej: u.a.m), po uwierzytelnieniu posiadacza legitymacji przy użyciu certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 u.a.m. (zmieniany art. 29 u.o.s.p.). Legitymacja będzie wydawana w celu identyfikacji osób uprawnionych i korzystania przez nie z dodatkowych świadczeń, o których mowa w art. 27 u.o.s.p.

Nowelizacja zakłada, że legitymacja będzie zawierała następujące dane: imię, drugie imię i nazwisko; numer PESEL; fotografię; nazwę jednostki OSP; nazwę gminy, na obszarze której znajduje się jednostka OSP; numer, daty wydania i ważności legitymacji.

Organem właściwym w zakresie wydawania legitymacji oraz prowadzenia w systemie teleinformatycznym rejestru legitymacji (dalej: rejestr) będzie minister właściwy do spraw administracji. Projekt przewiduje, że będzie on jednocześnie administratorem danych osobowych. Minister będzie mógł powierzyć Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej prowadzenie rejestru i funkcję administratora danych osobowych.

Organem właściwym w zakresie przyjmowania wniosków o wydanie legitymacji i wprowadzania danych do rejestru będzie wójt (burmistrz, prezydent miasta). Nowelizacja przewiduje, że organ ten będzie mógł upoważnić (na podstawie porozumienia) do wykonywania tych czynności zarząd ochotniczej straży pożarnej lub zarząd oddziału gminnego związku ochotniczych straży pożarnych.

W art. 2 projektu zawarto przepis przejściowy, zgodnie z którym legitymacje wydane przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy zachowają ważność do dnia wydania legitymacji udostępnionej w postaci dokumentu mobilnego, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

² Dz. U. z 2024 r. poz. 1275, ze zm.

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawców

Wnioskodawcy rozważali wprowadzenie regulacji zakładającej rezygnację z wydawania legitymacji strażakom OSP. W ocenie Wnioskodawców spowodowałoby to brak możliwości identyfikacji tych osób i mogłoby uniemożliwić im udział w działaniach ratowniczych.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

Ze względu na charakter projektowanej zmiany, związanej z uwarunkowaniami wewnętrzkrajowymi (zmiana formy legitymacji wydawanych strażakom ratownikom OSP), nie ma konieczności dokonania analizy porównawczej z rozwiązaniami stosownymi w innych państwach.

W ankietach przesłanych w ramach konsultacji społecznych dotyczących analizowanego projektu ustawy nie odniesiono się do konkretnych rozwiązań przyjmowanych w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

W art. 29 ust. 1-2 u.o.s.p. ustawodawca uregulował kwestię wydawania legitymacji strażakom ratownikom OSP i osobom posiadającym uprawnienie do świadczenia ratowniczego. Ustawodawca przewidział, że osoby te otrzymują legitymacje w celu identyfikacji oraz w celu korzystania z „dodatkowych świadczeń”, o których mowa w art. 27 u.o.s.p. Zgodnie z art. 27 ust. 1 u.o.s.p. strażakowi ratownikowi OSP i osobie, której przyznano świadczenie ratownicze, mogą przysługiwać „dodatkowe świadczenia”, czyli inne świadczenia niż opisane we wcześniejszych artykułach (zob. rozdział 3 u.o.s.p. „Świadczenia na rzecz strażaków ratowników OSP”, art. 12-25). W art. 27 ust. 2 u.o.s.p. wskazuje się, że takie dodatkowe świadczenia mogą być przyznane przez: 1) ministrów innych niż minister właściwy do spraw wewnętrznych; 2) jednostki samorządu terytorialnego; 3) przedsiębiorców. Takim dodatkowym świadczeniem mogą być w szczególności zniżki dla strażaków ratowników OSP lub osób, którym przyznano świadczenie ratownicze, na przejazdy środkami transportu publicznego oraz udział w przedsięwzięciach kulturalno-oświatowych i sportowych (art. 27 ust. 3 u.o.s.p.).

W art. 29 ust. 2 u.o.s.p. ustawodawca zawarł delegację do wydania rozporządzenia określającego: tryb wydawania legitymacji; rodzaj i wzór legitymacji; podmiot właściwy do wydawania legitymacji; przypadki, w których legitymacja podlega zwrotowi, wymianie lub unieważnieniu; tryb postępowania w przypadku utraty legitymacji. Na podstawie tej delegacji zostało wydane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie

legitymacji strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego³ (dalej: rozporządzenie).

Przyjęcie projektowanej regulacji będzie skutkowało zmianą podmiotu właściwego do wydawania legitymacji. W aktualnym stanie prawnym jest nim Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej (§ 3 rozporządzenia), a według projektu będzie nim „minister właściwy do spraw administracji” (na marginesie należy zauważyć, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej⁴ stosuje się określenie „administracja publiczna”, a przede wszystkim należy zauważyć, że w obowiązujących przepisach u.o.s.p. stosuje się określenie „minister właściwy do spraw wewnętrznych”, ponieważ sprawy ochrony przeciwpożarowej należą do działu spraw wewnętrznych).

Zmianie ulegnie także podmiot, do którego osoba uprawniona będzie składać wniosek o wydanie legitymacji. W aktualnym stanie prawnym wniosek składa się do właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej (§ 2 ust. 3 rozporządzenia), który przekazuje wnioski, za pośrednictwem właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (§ 2 ust. 4 rozporządzenia). Według projektu wniosek o wydanie legitymacji będzie składany do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której ma siedzibę jednostka OSP, której strażak jest członkiem (projektowany art. 29 ust. 5 u.o.s.p.). Wedle projektowanego art. 29 ust. 6 u.o.s.p. to na wójcie (burmistrzu, prezydencie miasta) będzie ciążył obowiązek sprawdzenia, że wnioskodawca jest strażakiem ratownikiem OSP albo osobą uprawnioną do świadczenia ratowniczego⁵. Jednocześnie w projektowanym art. 29 ust. 8 u.o.s.p. przewiduje się, że „wójt (burmistrz, prezydent miasta) może, na podstawie porozumienia, upoważnić zarząd ochotniczej straży pożarnej lub zarząd oddziału gminnego związku ochotniczych straży pożarnych do przyjmowania wniosków o wydanie legitymacji i wprowadzania danych do rejestru legitymacji strażaków ratowników OSP”.

W trakcie konsultacji społecznych dotyczących analizowanego projektu stwierdzono, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie ma dostępu do danych, na podstawie których mógłby zweryfikować, że wnioskodawca jest członkiem OSP („Miasto nie wie, kto jest członkiem OSP, czy wczoraj członek został skreślony z listy / zawieszony, czy ma ważne badania i ubezpieczenie.”)⁶. Zwrócono także uwagę, że nie każda jednostka OSP należy do związku ochotniczych straży pożarnych⁷. W kontekście tych uwag należy wskazać na obowiązujące przepisy, które – jak się wydaje – mogą stwarzać wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) możliwość zebrania danych o członkach OSP. Wedle art. 9 ust. 3 u.o.s.p. zarząd ochotniczej straży pożarnej „prowadzi wykaz strażaków ratowników OSP, który na bieżąco

³ Dz. U. z 2022 r. poz. 1274.

⁴ Dz. U. z 2024 r. poz. 1370, ze zm.

⁵ W projekcie art. 29 ust. 6 u.o.s.p. nadaje się brzmienie: „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) po sprawdzeniu, że wnioskodawca jest strażakiem ratownikiem OSP albo osobą uprawnioną do świadczenia ratowniczego wprowadza dane do rejestru legitymacji strażaków ratowników OSP i osób uprawnionych do świadczenia ratowniczego”.

⁶ ID ankiety: 21282.

⁷ Ibidem.

aktualizuje i przekazuje właściwemu komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej oraz właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta)". Zgodnie z art. 5 ust. 1 u.o.s.p. „komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej prowadzi ewidencję sił i środków ochotniczych straży pożarnych, którymi może dysponować do działań ratowniczych we współpracy z właściwym wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) oraz starostą”⁸. Z kolei zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.s.p. w ramach realizacji zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej gmina zapewnia, stosownie do posiadanych sił i środków, ochotniczym strażom pożarnym m.in. ubezpieczenie strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków ratowników OSP, a także badania lekarskie strażaków ratowników OSP przeprowadzane w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do udziału w działaniach ratowniczych. Stosownie do art. 23 u.o.s.p. „właściwy komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej prowadzi rejestr przyznanych świadczeń ratowniczych oraz przekazuje informacje w nim zawarte właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta)". Wydaje się zatem, że te przepisy stwarzają wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) możliwość zebrania danych o członkach OSP. Aspekt praktyki stosowania tych przepisów w kontekście przedstawionych powyżej uwag z konsultacji społecznych do analizowanego projektu wymaga wyjaśnienia w toku dalszych prac nad projektem.

Natomiast w kontekście możliwego braku członkostwa danej jednostki OSP w związku ochotniczych straży pożarnych należy zauważyć, że projektowany przepis art. 29 ust. 8 u.o.s.p. wskazuje alternatywnie, obok zarządu oddziału gminnego związku ochotniczych straży pożarnych, także zarząd ochotniczej straży pożarnej. Wydaje się, że projektowany przepis należy interpretować w ten sposób, że w przypadku gdyby dana jednostka OSP nie należała do związku ochotniczych straży pożarnych, to upoważniony na podstawie porozumienia może zostać wyłącznie zarząd ochotniczej straży pożarnej. Niemniej, nie wynika to *expressis verbis* z przepisu.

Skutkiem przyjęcia projektowanej regulacji będzie również zmiana formy legitymacji. Według § 4 ust. 1 rozporządzenia „legitymacja jest elektroniczną kartą procesorową z interfejsem bezstykowym”, zaś według projektu legitymacja będzie udostępniana w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o aplikacji mObywatel. W trakcie konsultacji społecznych dotyczących analizowanego projektu trafnie zwrócono uwagę, że projektowane rozwiązanie nie będzie dostępne dla osób nieposługujących się urządzeniami pozwalającymi na korzystanie z aplikacji mObywatel⁹.

Projekt ustawy był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej¹⁰.

⁸ Należy jednak zaznaczyć, że w literaturze prawniczej zastrzega się, iż przepis ten „nie dookreśla, na czym ma polegać i jak ma wyglądać współpraca komendanta powiatowego PSP z właściwym wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) oraz starostą w zakresie dysponowania jednostkami OSP do działań ratowniczych” – tak D. P. Kała, *Ochotnicze straże pożarne. Komentarz*, wyd. II, Warszawa 2024, LEX/el., komentarz do art. 5 u.o.s.p.

⁹ ID ankiety: 22730.

¹⁰ *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych (przedstawiciele wnioskodawców: poseł Bartosz Romowicz oraz poseł Michał Gramatyka)*, opinia BEOS z 6 III 2025 r., BEOS-WPEiM-404/25.

Omawiany projekt był także przedmiotem analizy BEOS w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu¹¹.

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

Podmioty, na które oddziaływać będzie ustawa:

1. strażacy ratownicy OSP i osoby uprawnione do świadczenia ratowniczego jako uprawnieni do otrzymania legitymacji udostępnianej w postaci dokumentu mobilnego (ok. 221-230 tys. osób);¹²
2. minister właściwy do spraw administracji:
 - jako podmiot wydający legitymacje i prowadzący w systemie teleinformatycznym rejestr legitymacji strażaków ratowników OSP i osób uprawnionych do świadczenia ratowniczego;
 - jako podmiot będący administratorem danych osobowych zawartych w rejestrze;
3. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej jako podmiot, któremu minister właściwy do spraw administracji może powierzyć prowadzenie rejestru legitymacji strażaków ratowników OSP i osób uprawnionych do świadczenia ratowniczego oraz funkcję administratora danych osobowych w tym rejestrze;
4. wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) gmin, w których działają OSP (2479 podmiotów)¹³:
 - jako podmioty, u których osoby zainteresowane wydaniem dokumentu składają wnioski o wydanie legitymacji;
 - jako podmioty zobowiązane do sprawdzenia, czy wnioskodawca jest strażakiem ratownikiem OSP albo osobą uprawnioną do świadczenia ratowniczego;

¹¹ *Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych (przedstawiciele wnioskodawców: poseł Bartosz Romowicz oraz poseł Michał Gramatyka) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu, opinia BEOS z 6 III 2025 r., BEOS-WAPEiM-405/25.*

¹² W DSR podano liczbę ok. 230 tys. osób. Nie podano źródeł tych danych. Zgodnie z danymi za 2023 r. łączna liczba wszystkich strażaków w OSP w Polsce wyniosła ponad 462 tys. osób. Liczba strażaków OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG) wyniosła 221 108 osób, w tym 120 989 osób posiadało uprawnienia do działań ratowniczo-gaśniczych. Liczba strażaków w OSP poza KSRG wyniosła 241 347 osób, w tym 91 484 osób z uprawnieniami do działań ratowniczo-gaśniczych – dane opracowane na podstawie raportów Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej: raportów na temat liczby strażaków OSP, uprawnień do działań ratowniczych oraz liczby jednostek OSP w KSRG; *Ochotnicze Straże Pożarne w liczbach*, <https://strazacki.pl/ciekawostki-pozarnicze/ochotnicze-straze-pozarne-w-liczbach-najnowsze-dane-30-06-2023/> [wszystkie źródła internetowe cytowane w niniejszej opinii zostały sprawdzone 14 IV 2025 r.].

Można przyjąć, że w 2023 r. było 221 108 strażaków OSP, przeszkolonych i posiadających uprawnienia do świadczenia działań ratowniczych, co oznacza, że byli oni uprawnieni do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych i ratownictwie medycznym, takich jak udzielanie pierwszej pomocy, gaszenie pożarów, czy ratowanie osób w wypadkach drogowych. Dane dotyczące liczby osób, które były (lecz obecnie już nie są) członkami OSP i pozostają uprawnione do świadczenia ratowniczego nie są dostępne. Z uwagi na brak dostępnych danych za 2024 r. i 2025 r., nie można wskazać dokładnej liczby strażaków ratowników i osób uprawnionych do świadczenia ratowniczego w 2025 r.

¹³ *Baza JST*, <https://www.gov.pl/web/mswia/baza-jst>.

- jako podmioty uprawnione do wprowadzenia danych do rejestru legitymacji strażaków ratowników OSP i osób uprawnionych do świadczenia ratowniczego.
5. zarządy ochotniczej straży pożarnej lub zarządy oddziału gminnego związku ochotniczych straży pożarnych (maksymalnie 15 973 zarządów OSP, działających w 2479 gminach)¹⁴ jako podmioty, które wójt (burmistrz, prezydent miasta) może upoważnić do przyjmowania wniosków o wydanie legitymacji i wprowadzania danych do rejestru legitymacji strażaków ratowników OSP.

Legitymacja wskazana w projekcie ustawy potwierdza tożsamość i status jej posiadacza. Osoby posiadające ten dokument uwierzytelniają swoje prawo do wykonywania zadań w ramach OSP, co obejmuje m.in. udział w akcjach ratunkowych czy organizację szkoleń. Legitymacja ma też uprawniać do korzystania z różnych ulg i zniżek, a także ułatwiać dostęp do świadczeń należnych członkom OSP w związku z ich pracą (np. świadczenia ratownicze, dodatki do emerytury, ekwiwalent za udział w akcjach OSP oraz w szkoleniu pożarniczym).

Ze względu na fakt, że dotychczas nie wydano legitymacji opisanych w zmienianej ustawie, możliwości potwierdzenia tożsamości i uzyskanie uprawnień strażaków ratowników OSP są ograniczone. Zmiana tego stanu rzeczy jest więc uzasadniona.

Przyjęcie rozwiązania, jakim jest wydawanie wyłącznie legitymacji w formie dokumentu mobilnego i jednoczesnego braku możliwości wydania dokumentu w formie fizycznej, budzi jednak wątpliwości. W opinii Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)¹⁵, wypowiadającego się jako organ nadzorczy, zwracano uwagę na odrębny zakres danych wymaganych do wydania dokumentu mobilnego i dokumentu w formie fizycznej. W opinii PUODO wskazano również m.in. potrzebę przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych, w szczególności oceny wpływu planowanych operacji przetwarzania danych osobowych na prywatność posiadaczy dokumentu.

Uwagi dotyczące wybranych kwestii zgłaszano również w ramach konsultacji społecznych. Z uznaniem przyjmowana była możliwość wydawania legitymacji strażakom ratownikom OSP w formie dokumentu mobilnego obsługiwanego w aplikacji mObywatel, jako łatwego sposobu na uwierzytelnienie strażaka ratownika¹⁶. Za pozytywny aspekt nowego rozwiązania przyjęto też niskie koszty wprowadzenia nowego rozwiązania¹⁷. Uczestnicy konsultacji zwracali jednocześnie uwagę na wady posługiwania się jedynie taką formą identyfikacji w przypadku osób

¹⁴ Według danych na 31 XII 2023 r., w Polsce funkcjonują 15 973 Ochotnicze Straże Pożarne. Każda z tych jednostek posiada własny zarząd odpowiedzialny za jej działalność. Zgodnie z danymi MSWiA, w Polsce jest 2 479 gmin, co oznacza, że istnieć może do 2 479 zarządów oddziałów gminnych ZOSP RP.

¹⁵ Opinia jest dołączona do druku sejmowego nr 1142,

<https://sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/druk.xsp?documentId=0AFEAFD973B35482C1258C600028D326>

¹⁶ „Uważam że legitymacje osp w mObywatelu powinny się pojawić ponieważ nawet podczas działań strażak nie może się wylegitymować że rzeczywiście jest strażakiem i ma uprawnienia.” „Strażak powinien mieć możliwość udowodnienia podczas działań że jest zdolny do wykonywania powierzonych mu zadań” ID ankiety: 26756.

¹⁷ Np. ID ankiety: 26454, 21009.

mogących mieć trudność z obsługą aplikacji lub nieposiadających odpowiednich urządzeń¹⁸.

W ramach konsultacji społecznych zwracano także uwagę na zbędne, zdaniem komentującego, zaangażowanie gminy w proces wydawania legitymacji strażakom ratownikom OSP. Osoby wskazujące na swoją praktyczną wiedzę podkreślały, że gmina może nie posiadać wystarczających informacji o aktualnym stanie osobowym OSP, czy sytuacji poszczególnych jej członków, ponieważ ochotnicze straże pożarne są stowarzyszeniami¹⁹. Jako stowarzyszenia w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach²⁰ nie podlegają władzom gminnym, w związku z czym te ostatnie nie mają uprawnień do weryfikacji przedstawianych informacji, a także wystarczającej wiedzy o bieżącej sytuacji OSP²¹. W tym kontekście zwracano też uwagę na potencjalną konfliktogenność nowych rozwiązań, zwłaszcza możliwych nieporozumień pomiędzy władzami gminy a OSP działającymi na ich terenie. Ich prawdopodobieństwo potwierdza szereg źródeł²². Podsumowując tę kwestię wskazać należy, że w świetle konsultacji społecznych nadanie gminie nowych uprawnień może mieć negatywny wpływ na relacje między obiema stronami i być postrzegane jako naruszenie autonomii OSP. Z drugiej strony zaangażowanie w proces wydawania legitymacji gmin, które m.in. wypłacają ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu może okazać się dodatkowym, istotnym elementem weryfikacyjnym podawanych danych.

Trudności w realizacji projektowanych przepisów uczestnicy konsultacji upatrywali też w praktyce działania OSP: wskazano, że jedna osoba należeć może do więcej niż jednej OSP, co w praktyce może oznaczać konieczność doprecyzowania proponowanych przepisów²³.

¹⁸ „Świetny pomysł dla osób posługujących się smartfonami, natomiast warto by się zastanowić czy dla osób którym przysługuje świadczenie a z racji wieku nie korzystają z telefonów nie warto by wykonać tradycyjnej legitymacji”, ID ankiety: 22730.

¹⁹ „Miasto NIE powinno wydawać legitymacji w szczególności strażaka ratownika OSP. Miasto nie wie kto jest członkiem OSP, czy wczoraj członek został skreślony z listy / zawieszony, czy ma ważne badania i ubezpieczenie. Na dziś np. w Warszawie ani miasto, ani PSP NIE MA orzeczeń strażaków. Wszelkie informacje czerpie od OSP w tym zakresie. Miasto/gmina a nawet PSP w zakresie prowadzenia rejestru/zarządzania w mojej ocenie NIE powinny zajmować się wydawaniem legitymacji stowarzyszeń!”, ID ankiety: 21282.

²⁰ Dz. U. z 2020 r. poz. 2261.

²¹ Niemniej warto zauważyć, że zgodnie z art. 5 ust. 1, art. 9 ust. 3 czy art. 23 u.o.s.p. gminy mają możliwość uzyskania danych o członkach OSP (patrz pkt V opinii).

²² Np. interpelacja nr 18286 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie rozstrzygnięcia sporu dotyczącego podziału mienia komunalnego po zmianie granic administracyjnych gm. Wiżajny i Rutka-Tartak w woj. podlaskim oraz umożliwienia działalności jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolnikach (VI kadencja Sejmu), <https://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/131EE5B5>.

²³ „Czy przewidzieli Państwo sytuację jeśli strażak OSP, jest członkiem dwóch jednostek OSP? Wtedy mObywatel pobierze dwie legitymacje? Proszę o uwzględnienie powyższego, ponieważ takich sytuacji może być dużo, gdzie jedna osoba jest członkiem dwóch jednostek OSP”. ID ankiety: 21611.

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

Należy zgodzić się z oceną sformułowaną w DSR, iż projektowana regulacja nie wywoła skutków gospodarczych. Analizowany projekt nie ma bowiem żadnego wpływu na sferę krajowej gospodarki (przedsiębiorców, konsumentów i rynek pracy).

W odniesieniu do skutków gospodarczych w trakcie konsultacji społecznych nie wniesiono uwag.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

Wnioskodawcy w DSR wskazują, że zgodnie z informacjami uzyskanymi w trakcie posiedzeń sejmowej podkomisji do spraw rozwoju i promocji ochotniczych straży pożarnych od przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki proponowane rozwiązania nie tworzą dodatkowych kosztów dla budżetu państwa. Wykorzystują one posiadane przez te instytucje rozwiązania oraz korzystają z *know-how* innych wdrożeń legitymacji w aplikacji mObywatel. Wnioskodawcy zauważają także, że projekt będzie zwiększał obowiązki gmin, jednakże ustawa o ochronie przeciwpożarowej zakłada wiele obowiązków tych jednostek samorządu terytorialnego (dalej: jst) w zakresie realizacji obowiązków ochrony przeciwpożarowej, a obowiązki nakładane nowelizacją dotyczą danych i informacji, które w obecnym stanie prawnym są przetwarzane w gminach. Stąd, w ocenie Wnioskodawców, propozycja nie spowoduje skutków finansowych dla jst, w szczególności związanych z koniecznością zatrudnienia nowych pracowników. Ponadto Wnioskodawcy zwracają uwagę, że obecnie jednostki sektora finansów publicznych (takie jak Komenda Główna PSP, komendy wojewódzkie czy powiatowe) były zobowiązane do wydawania legitymacji w formie elektronicznej karty procesorowej wykonanej z tworzywa sztucznego, a zatem były zobowiązane do zabezpieczenia w budżetach jednostek środków finansowych na realizację tego zadania. Po zmianie środki te będą mogły być wykorzystane na inne cele związane z działalnością tych jednostek. Wnioskodawcy nie wskazali źródeł finansowania projektu uznając, że projekt nie pociąga za sobą obciążeń dla budżetu państwa i budżetów jst.

Odziaływanie projektu na sektor finansów publicznych będzie się wiązać:

- z nałożeniem na gminy nowego zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w postaci wykonywania zadań związanych z wydawaniem legitymacji strażaków ratowników OSP i osób uprawnionych do świadczenia ratowniczego;
- zmianą formy legitymacji strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego na dokument elektroniczny obsługiwany przy użyciu usługi udostępnianej w aplikacji mObywatel;
- z nałożeniem na ministra właściwego do spraw administracji obowiązku wydania legitymacji i prowadzenia w systemie teleinformatycznym rejestru legitymacji strażaków ratowników OSP i osób uprawnionych do świadczenia ratowniczego.

Przewidywane w projekcie rozwiązania nałożą dodatkowe obowiązki na pracowników urzędów gmin w związku z obciążeniem wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zadaniem przyjmowania wniosków o wydanie legitymacji i wprowadzania danych do rejestru legitymacji strażaków ratowników OSP i osób uprawnionych do świadczenia ratowniczego. Nie wydaje się jednak, aby wykonywanie czynności w powyższym zakresie w sposób istotny miało obciążać pracą pracowników urzędów gmin w komórkach realizujących zadania w odniesieniu do ochrony przeciwpożarowej. Można zatem sądzić, że powierzenie gminom wykonywania zadań związanych z wydawaniem legitymacji strażaków ratowników OSP i osób uprawnionych do świadczenia ratowniczego powinno zostać sfinansowane w ramach obowiązujących limitów wydatków i tym samym nie powinno mieć wpływu na budżety jst.

Natomiast prowadzenie w systemie teleinformatycznym rejestru legitymacji strażaków ratowników OSP i osób uprawnionych do świadczenia ratowniczego wymagać będzie podejmowania działań po stronie pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw administracji. Czasochłonność czynności związanych z tymi działaniami nie powinna mieć wpływu na zwiększenie wydatków budżetu państwa na funkcjonowanie urzędu.

Z kolei w zakresie dotyczącym aplikacji mObywatel wydatki ponoszone są ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw informatyzacji, tj. w części 27 budżetu państwa – Informatyzacja. Zgodnie z art. 15 ustawy o aplikacji mObywatel minister właściwy do spraw informatyzacji może opracować i udostępnić w aplikacji mObywatel usługę, której świadczenie pozwala na realizację zadań podmiotu publicznego albo podmiotu niepublicznego lub określonej kategorii tych podmiotów uwzględniając m.in. uwarunkowania finansowe związane ze świadczeniem usług. W kontekście dyskusji prowadzonej na posiedzeniu podkomisji do spraw rozwoju i promocji ochotniczych straży pożarnych 5 grudnia 2024 r.²⁴ rozwiązanie polegające na udostępnieniu legitymacji strażaka ratownika OSP lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego w formie dokumentu cyfrowego obsługiwanego w aplikacji mObywatel powinno zostać sfinansowane w ramach limitu wydatków dysponenta budżetowego, bez konieczności ubiegania się o dodatkowe środki na ten cel²⁵.

W trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych uczestnicy nie zgłosili komentarzy do skutków finansowych.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie zidentyfikowano innych skutków wejścia w życie projektowanej ustawy.

²⁴ Zob. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych – podkomisji stałej do spraw rozwoju i promocji Ochotniczych Straży Pożarnych (nr 9), <https://orka.sejm.gov.pl/zapisy10.nsf/0/0F398FBF9C67B796C1258C1900508998/%24File/0046010.pdf>.

²⁵ Ibidem, s. 7 i następne.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Wejście w życie projektowanej regulacji będzie skutkowało nałożeniem na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obowiązków związanych z przyjmowaniem wniosków o wydawanie legitymacji strażaka ratownika OSP lub osoby uprawnionej do świadczenia ratowniczego, w tym sprawdzaniem uprawnień danej osoby i wprowadzaniem danych do rejestru legitymacji (projektowany art. 29 ust. 5-6 u.o.s.p.), o ile nie zostanie zawarte porozumienie upoważniające zarząd OSP lub zarząd oddziału gminnego związku OSP do wykonywania tych czynności (projektowany art. 29 ust. 8 u.o.s.p.). Projektowana regulacja może mieć też wpływ na zakres czynności wykonywanych przez pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw administracji. Czasochłonność tych czynności nie powinna jednak wpływać na zwiększenie wydatków budżetu państwa ani budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Projektowana regulacja nie spowoduje zmian w obciążeniach administracyjnych przedsiębiorców.

XI. Konkluzje

1. Skutki prawne: Skutkiem przyjęcia projektowanej regulacji będzie zmiana podmiotu właściwego do wydawania legitymacji strażakom ratownikom OSP oraz osobom posiadającym uprawnienie do świadczenia ratowniczego, a także zmiana podmiotu, do którego osoba uprawniona będzie składać wniosek o wydanie legitymacji, oraz zmiana formy legitymacji. Projektowane rozwiązanie nie będzie dostępne dla osób nieposługujących się urządzeniami pozwalającymi na korzystanie z aplikacji mObywatel.

2. Skutki społeczne: Wydawanie legitymacji w formie dokumentu mobilnego uznawane jest za rozwiązanie pomocne i potrzebne, umożliwiające łatwą i szybką identyfikację osób uprawnionych. Wątpliwości budzi rezygnacja z możliwości wydania dokumentu w formie fizycznej, a także możliwe praktyczne trudności zastosowania nowego rozwiązania, wynikające m.in. z przynależności jednej osoby do dwóch lub więcej OSP, ochrony danych osobowych czy konieczności posiadania i obsługi smartfonu przez strażaków ratowników. Wskazanie gminy jako jednego z podmiotów zaangażowanych w wydawanie legitymacji może być też uznawane, z jednej strony, za potencjalnie konfliktogenne, naruszające autonomię OSP, a z drugiej, jako dodatkowy element weryfikacji uprawnień osób wnioskujących o wydanie legitymacji.

3. Skutki gospodarcze: Projektowana regulacja nie wywoła skutków gospodarczych.

4. Skutki finansowe: Projektowana regulacja będzie wpływać na określone jednostki sektora finansów publicznych. Niemniej jednak prowadzenie czynności związanych z przyjmowaniem wniosków o wydanie legitymacji, wprowadzaniem danych do rejestru legitymacji strażaków ratowników OSP i osób uprawnionych do świadczenia

ratowniczego, a także związanych z prowadzeniem w systemie teleinformatycznym rejestru tych legitymacji i udostępnianiem legitymacji w formie dokumentu cyfrowego obsługiwanego w aplikacji mObywatel – nie powinno zwiększyć kosztów tych jednostek.

Autorzy:

Konrad Kuszal, ekspert ds. legislacji (pkt I-III)

Justyna Branna, specjalista w Wydziale Oceny Skutków Regulacji (pkt IV)

Paweł Kościelny, ekspert ds. legislacji (pkt V, X, XI.1)

dr Marta Karkowska, specjalista ds. społecznych (pkt. VI, X, XI.2)

Mirosław Gwiazdowicz, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt. VII, X, XI.3)

Monika Korolewska, specjalista ds. finansów publicznych (pkt. VIII, X, XI.4)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Ziemowit Cieślik

/podpisano elektronicznie/